

1501348-19.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime inicial aberto (fls. 251/261 e 283/294).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501348-19.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501348-19.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2249972/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20235347 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 5360/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2249972 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2249972 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5360/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZA CAROLINE BIDOIA FERREIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

ISABELLY NÁTHALLY PEREIRA GOMES e LUÍZA CAROLINE BIDOIA FERREIRA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursoas nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal, porque, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Antônio Rúbio Filho, esquina com a Rua Rosa Generosa Pinheiro, e na Rua Píndaro Figueiredo Bastos, nº 315, ambos endereços nesta cidade e comarca de

São José do Rio Preto/SP, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de comercialização a terceiros 02 porções de cocaína, pesando 0,3 gramas, 05 porções de cocaína, pesando 10,04 gramas e 02 porções de crack, pesando 4,64 gramas (auto de exibição e apreensão às fls. 14/15, laudo de constatação prévia às fls. 17/19 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 111/113), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 15 de setembro de 2021 (fls. 75/77).

Notificadas às fls. 151 e 152, as acusadas apresentaram resposta a acusação (fls. 156/160).

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 173/176), tendo as rés sido citadas às fls. 197 e 199.

Folhas de Antecedentes (fls. 54/55 e 57/58) e certidões de eventos (fls. 53 e 56) foram juntadas aos autos.

Aos 31 de janeiro de 2022, foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns Cleber Caires Boff e Luís Guilherme Silva Pavani. Após, as rés foram interrogadas.

Em memoriais, o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação das acusadas nos termos da denúncia (fls. 265/269).

As r. Defesas, a seu turno, bradaram pela desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime inicial aberto (fls. 251/261 e 283/294).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), termo de depoimento (fls. 03 e 04), termo de interrogatório (fls. 06 e 08), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 17/19), depósito judicial do dinheiro apreendido (fls. 109/110), exame químico-toxicológico (fls. 111/113) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na Delegacia de Polícia (fls. 06), a ré Isabelly Náthally Pereira Gomes negou os fatos a ela imputado, tendo alegado que trazia consigo R\$ 200,00 para comprar carne para o almoço e outra pequena parte para comprar drogas para uso próprio. Informou que foi abordada pelos policiais quando comprava cocaína. Em Juízo, afirmou ter comprado de um rapaz de moto quatro porções de cocaína pelo valor de R\$ 80,00 e que a entrega do entorpecente foi feita em sua casa. Negou, contudo, a propriedade de crack localizada em sua residência.

Da mesma forma, a ré Luíza Caroline Bidoia Ferreira, ao ser interrogada na fase inquisitiva (fls. 08), negou ser traficante, afirmando que foi abordada pelos policiais após ter comprado duas porções de entorpecentes para uso próprio pelo valor R\$ 40,00. Em Juízo, alegou que é usuária de drogas e que havia adquirido duas porções de cocaína de um rapaz de moto, mas não conseguiu passar o dinheiro para ele. Admitiu que conhece Isabelly mas disse não ser sua amiga. Afirmou que conhecia os policiais apenas de vista, pois o local é ponto de venda de drogas, mas nunca havia sido abordada anteriormente.

Já os policiais militares Cleber Caires Boff e Luís Guilherme Silva Pavani, tanto na fase policial (fls. 03/04) quanto em Juízo, relataram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram duas mulheres juntas, sendo que uma delas estava entregando um objeto a um motociclista, que se evadiu ao visualizar a viatura. Informaram que, durante a abordagem, solicitaram a presença de uma policial feminina, que realizou a busca pessoal nas acusadas e localizou com Luíza 02 porções de cocaína e R\$ 40,00 em espécie e com Isabelly 04 porções de cocaína em seu sutiã. Disse que Isabelly informou o local de sua moradia, onde foram recepcionados por José Antônio, marido

de Isabelly, que franqueou a entrada no imóvel e acompanhou toda a busca no local, tendo sido encontradas no quarto do casal 02 porções de crack bruto e mais 01 porção de cocaína. Na ocasião, José Antônio relatou que não tinha conhecimento das substâncias e que as mesmas pertenciam à esposa. Informaram que, a policial feminina que acompanhava a abordagem realizou revista íntima minuciosa em Isabelly, localizando R\$ 200,00 em sua genitais. Em Juízo, o PM Luís Guilherme acrescentou que o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas naquele bairro.

Pois bem. Como se vê, a negativa apresentada pelas acusadas com relação à prática do tráfico de entorpecentes restou isolada nos autos, especialmente diante da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias dos fatos, já que os policiais militares, em local conhecido como ponto da venda de entorpecentes, presenciaram a ré Luíza entregando algo para um motociclista, que se evadiu após avistar a viatura e, ao efetuarem a abordagem das rés, localizaram com Luíza 02 porções de cocaína e R\$ 40,00 em espécie e com a acusada Isabelly 04 porções de cocaína em seu sutiã.

Além disso, efetuadas buscas na residência da ré Isabelly, autorizadas e acompanhadas por seu marido José Antônio, foram localizadas mais 02 porções de crack bruto e 01 porção de cocaína, além de R\$ 200,00 escondidos em suas partes íntimas.

Desse modo, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao tráfico de entorpecentes, não se podendo falar, portanto, em desclassificação da conduta para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Aliás, observo que nada impede seja uma pessoa ao mesmo tempo usuária e traficante, sendo inclusive comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio.

Passo à dosimetria das penas em um só momento diante da identidade de situações. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase, considerando que as rés são tecnicamente primárias e que não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou que integrem organização criminosa, reduzo a pena até então aplicada em 2/3, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO as rés ISABELLY NÁTHALLY PEREIRA GOMES e LUÍZA CAROLINE BIDOIA FERREIRA à pena individual de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa como incursas no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada às rés pela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada na fase de execução.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade, concedo às acusadas o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiverem presas.

Condeno as rés, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA